



## B. VOTACIÓN GENERAL<sup>56</sup>

**(c.201) Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos (ICI 89-4, 91-4, 92-4, ICC N° 74, 370, 375, 421, 446, 451(y 519), 543, 581, 666, 879, 1005)**

### 1. ICI N°89-4

*Artículo x.- El Estado reconoce la nacionalidad originaria de los integrantes de pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen sus mecanismos para determinar a sus integrantes. Con todo, el principal criterio de los pueblos debe ser el vínculo consanguíneo y quienes logren acreditarlo no pueden ser privadas de su nacionalidad originaria o ser discriminada por su origen.*

Sometida a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstenciones).

### 2. ICI 91-4

*El Estado reconoce que los pueblos indígenas han sufrido vulneraciones históricas que los han desposeído de sus tierras y de sus formas de vida tradicionales. Es deber del Estado velar por la reparación integral de dichas vulneraciones de modo tal que los Pueblos Indígenas puedan alcanzar un desarrollo integral que los conduzca al buen vivir. Una ley determinará la forma en que se reparará a los Pueblos las vulneraciones sufridas, la que deberá considerar, a lo menos la salud, educación y vivienda de los Pueblos Originarios concernidos.*

*Es deber del Estado y de sus órganos velar para que la historia de vulneraciones de los Pueblos Indígenas sea conocida por la población. En virtud del principio de la interculturalidad, los programas educativos deberán incorporar en todos los niveles la historia de los Pueblos Indígenas y su relación con el Estado de Chile.*

Se procedió a votar de forma separada cada inciso.

Sometido a votación el inciso primero se **rechazó** (6 votos a favor, 21 votos en contra, 3 abstenciones).

Sometido a votación el inciso segundo se **rechazó** (5 votos a favor 23 votos en contra, 3 abstenciones).

### 3. ICI N°92-4

***PREÁMBULO:*** Reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos ancestrales, y del genocidio ejecutado por el Estado de Chile en los procesos de expansión imperial y colonial que caracterizó al largo siglo XIX en el Continente Americano.

***ARTÍCULO xx:*** “El Estado de Chile reconoce que la nación chilena cometió actos de genocidio, durante la ocupación e invasión militar de los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, teniendo consecuencias devastadoras hasta el presente, que afectó las tierras, bienes, familias, personas, espacios sagrados; y, toda la biodiversidad que habitaban y convivían ancestralmente.

*Por tanto, la nación chilena se compromete a través del Estado de Chile a enmendar, reparar y compensar el trauma histórico causado, en sus diferentes dimensiones de carácter territorial, ambiental, política, económica, social, cultural y espiritual, a través de la implementación de medidas, mecanismos, políticas y programas de verdad, justicia, garantías de no repetición, reparación integral, restitución, indemnización y resarcimiento, respecto de los delitos cometidos por los agentes colonizadores del Estado.*

***ARTÍCULO xx:*** Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la verdad y justicia, al establecimiento de garantías de no repetición y medidas de reparación integral.

*Es deber del Estado de Chile resarcir los daños causados por los procesos de invasión, genocidio y colonización sobre los territorios ancestrales y formas de vida de los pueblos originarios.*

*Este derecho comprende la implementación de medidas, políticas, programas y mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación, mitigación, resarcimiento, de expresiones simbólicas o de cualquier otro carácter que sean suficientes para satisfacer la reparación de la forma más completa posible en sus dimensiones territorial, ambiental, política, económica, social, cultural, simbólica y espiritual.*

<sup>5</sup> Las votaciones se desarrollaron sin debate.

<sup>6</sup> En este informe solo se menciona el resultado de la votación. Para conocer la manera en que cada convencional votó, visitar el sitio de datos abiertos de la Convención (<https://www.cconstituyente.cl/datosabiertos/Default.aspx>) o el sitio de la Comisión ([https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision\\_sesiones.aspx?prmID=28](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=28)).



*El Estado será responsable de financiar, fomentar y promover estudios e investigaciones antropológicas, historiográficas y cartográficas que contribuyan al esclarecimiento de la verdad histórica en función de la reparación integral, material y simbólica.*

*La ley establecerá los instrumentos de justicia transicional de carácter judicial y extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de verdad, justicia y reparación.*

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 23 votos en contra, 3 abstenciones).

#### **4. ICC N°74-4**

*Artículo xx. Garantía de no repetición, restitución y reparación. El Estado reconoce el despojo territorial sufrido por los pueblos y naciones preexistentes y se obliga a adoptar medidas de no repetición y a generar, en conjunto con estos, todos los mecanismos adecuados y oportunos para restituir las tierras y territorios, incluyendo la expropiación. En aquellos casos en que no sea posible, deberá reparar íntegramente.*

*Artículo xx Prohibición de desarrollar actividades militares en tierras y territorios de los pueblos y naciones preexistentes. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos y naciones preexistentes, a menos que se haya acordado libremente con ellos. El Estado deberá desmilitarizar las tierras y territorios que se encuentren bajo esa condición, y antes de utilizarlos para actividades militares, deberá celebrar la debida consulta y alcanzar el consentimiento previo, libre e informado por medio de procedimientos apropiados.*

Se solicitó votación separada de ambos artículos.

Sometido a votación el artículo primero **rechazó** (11 votos a favor, 19 votos en contra, 2 abstenciones).

Sometido a votación el artículo segundo **rechazó** (10 votos a favor, 20 votos en contra, 2 abstenciones).

#### **5. ICC 370-4**

*Artículo nuevo: Los derechos de la justicia transicional*

*El Estado reconoce a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la Naturaleza ocurridas en todo tiempo, y de la sociedad en su conjunto, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria, y que se adopten medidas para garantizar la no repetición de esos hechos, de acuerdo con los estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos y justicia transicional.*

*Las políticas de justicia transicional tendrán por objetivo garantizar estos derechos frente a todas las violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza cometidas o avaladas por el Estado en contra de personas, colectivos de personas, ecosistemas y territorios. Mediante una ley, se establecerán instrumentos, mecanismos y políticas de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso, se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.*

*Artículo nuevo: El derecho a la verdad sobre el paradero de las y los desaparecidos, a ser encontrados y restituidos a sus familias y a la sociedad*

*Toda persona calificada como detenida desaparecida o víctima de desaparición forzada tiene el derecho de ser buscada hasta dar con su paradero o su probable destino final.*

*La ley deberá disponer de institucionalidad, recursos técnicos y materiales, de acuerdo a los estándares vigentes en materia de búsqueda de personas desaparecidas, para determinar su paradero o probable destino final.*

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 1 abstención).

#### **6. ICC 375-4**

*30.- Derecho a la reparación integral*

*Todas las personas, grupos y pueblos víctimas de violaciones a los derechos humanos serán tratadas de un modo acorde con su dignidad y tendrán garantizado el pleno goce del derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.*

*Todos aquellos involucrados en los actos de los que habla este artículo deberían dar a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.*



*Cuando se determine que una persona natural o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.*

*El Estado garantizará la implementación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas, proporcionará las garantías de no repetición adecuadas y asegurará el rápido restablecimiento de sus derechos.*

*La Constitución reconoce la obligación del Estado y de todos los miembros de la sociedad de respetar y hacer respetar el deber de enjuiciar a los perpetradores de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario, de rechazar la impunidad, lo que impide que estos actos sean amnistiables, indubitables, prescriptibles, penal y civilmente, o cualquier otra forma que favorezca la impunidad. Todo acto contrario a este artículo carece de validez ab initio.*

El convencional Celedón **retiró** la iniciativa N°375 en esta materia.

## **7. ICC 421-4**

*Asumiendo los valores propios de la memoria democrática y la dignidad humana, le corresponde al Estado, ante las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido o cometan en el futuro, asegurar el derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, así como garantizar su no repetición. Constituye una responsabilidad pública afianzar el deber de recordar, preservando los espacios de memoria con sus archivos documentales y facilitando el acceso público a unos y otros, a la vez que educar para la paz y la no violencia como salvaguardia contra la ocurrencia de tales violaciones.*

El convencional Fernández **retiró** la iniciativa N°421 en esta materia.

## **8. ICC 446**

*Artículo x: Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición*

*La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran.*

*Dentro de este derecho existe el deber por parte del Estado, de perseguir las violaciones referidas cuando ocurran, asegurando la incoación de investigaciones oportunas, eficaces y rigurosas; asegurándose, asimismo, la proporcionalidad de las sanciones que se impongan a los responsables de aquéllas, no pudiendo proceder respecto de éstos últimos ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea expresión de impunidad.*

*Además, las acciones penales y civiles que emanan tendrán el carácter de imprescriptibles y la responsabilidad no podrá ser objeto de amnistía, prohibiéndose el uso de la justicia militar para su investigación y sanción, debiendo ser conocida por una juez natural y establecido previamente por ley. Las víctimas directas e indirectas de estas violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos tendrán el derecho de participar en todas las instancias que se generen.*

*Artículo x: De las obligaciones del Estado de Chile, respecto de las graves violaciones a los DD.HH*

*El Estado de Chile estará obligado a tipificar conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos como delitos en el ordenamiento jurídico interno y a proveer activamente información y establecer y respetar el derecho al habeas data.*

*También, el Estado de Chile deberá cooperar con terceros Estados y con organizaciones internacionales jurisdiccionales en materia de ayuda, información, extradición y activación de los principios de jurisdicción universal.*

*Artículo X: De las inhabilidades para responsables de delitos de lesa humanidad*

*Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.*

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 21 votos en contra, 2 abstenciones).



## 9. ICC 451-4 (y 519)

*Artículo N4. Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos.*

*Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral de conformidad con el Derecho internacional de los Derechos Humanos.*

*Artículo N5. Derecho a la verdad*

*Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.*

*Artículo N6. El derecho a la memoria*

*Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y/o acciones de defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos y valores democráticos, a fin de permitir a la sociedad conocer, comprender, difundir y educar sobre su pasado en forma íntegra, democrática, pluralista y en pleno respeto por los derechos humanos.*

*El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un abordaje integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición, así como la participación de las víctimas y la sociedad civil, en armonía con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.*

*El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a las pruebas documentales, espacios de memoria y de otro tipo, construidos, recuperados o significativos para una comunidad, que dan testimonio y/o constituyen vestigios de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.*

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 5 votos en contra, 3 abstenciones).

## 10. ICC 543-4

*Artículo 1. El derecho al reconocimiento: El Estado reconoce todas las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado de Chile hacia la población civil, por lo mismo, es obligación y competencia de éste repararlas, generando acciones coordinadas entre los distintos organismos que lo conforman, vigilando su actuación a través de mecanismos eficientes de control, evaluación y participación social.*

*Artículo 2. El Estado, asegurará la existencia de una Política Nacional de Reparación Integral, comprendida como todos los esfuerzos y acciones que compete al Estado en materias de verdad, justicia, reparación integral que considera medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución e indemnización y, garantías de no repetición.*

*Artículo 3. La gestión y administración de la política de reparación integral es de responsabilidad del Estado, obligado de generar un soporte financiero, organizacional y administrativo que garantice el efectivo cumplimiento de la reparación integral alcanzando el máximo esperado de los estándares que plantea el derecho internacional de los derechos humanos.*

*Artículo 4. Sobre las medidas de satisfacción, el Estado dispondrá recursos y acciones destinadas a reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos y difundir la memoria en relación al conflicto. La participación de las personas víctimas, sociedad y Estado debe ser resguardada.*

*Artículo 5. Sobre las medidas de rehabilitación, se obliga al Estado a generar acciones de promoción, prevención y rehabilitación integral en el ámbito físico, social, psicológico, participación y memoria, como parte de las acciones sanitarias que le corresponderá ejecutar a la cartera de salud; garantizando la inmediatez, acceso, oportunidad, calidad, y gratuidad a las personas víctimas y sobrevivientes de violación a derechos humanos.*

*Artículo 6. Sobre las medidas de restitución e indemnización, estas deben ser acordes a la magnitud y proporcionalidad del daño causado. Se garantizará los derechos y condiciones que las personas víctimas y sobrevivientes tenían antes de los hechos ocurridos, en materias de previsión social, educación, salud, laboral, vivienda, y en todos los ámbitos que inciden en el bienestar de las personas.*

*Artículo 7. Sobre las medidas de garantías de no repetición, el Estado dispondrá de acciones que garanticen que estos actos no vuelvan a ocurrir, alcanzado la verdad de los hechos que acontecieron, sancionando a las y los responsables, reformando y/o reestructurando aquellas instituciones donde se han cometido acciones que atentan a los derechos fundamentales de las personas. El estado dispondrá de un ente público autónomo con función fiscalizadora procurando que se cumplan las garantías de no repetición.*

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, ninguna abstención).





## 11. ICC 581-4

### ARTÍCULO XX

*El Estado garantiza la estatización de los sitios de memoria en las que se hayan cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y consagra estos como patrimonio cultural.*

*El Estado debe además asegurar en los sitios de memoria la implementación de museos y planes educativos con base en la cultura y la memoria.*

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, ninguna abstención).

## 12. ICC 666-4

### Artículo N°X: Derecho a la verdad

*La Constitución asegura a la comunidad y a las víctimas el derecho al esclarecimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los Derechos Humanos; especialmente cuando se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.*

### Artículo N°X: Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos

*Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral, de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.*

El convencional Fuchslocher **retiró** la iniciativa N°666 en esta materia.

## 13. ICC N°879-4

*Artículo XX.-"Es obligación permanente del Estado y sus instituciones la protección de sus ciudadanos y promover, proteger, respetar y garantizar los DD.HH. e impedir su vulneración en cualquier momento y circunstancia, siendo este delito de acción pública inmediata, territorial, no amniable e imprescriptible.*

*El Estado, en su calidad de garante de los DDHH debe garantizar su inviolabilidad y, de suceder una violación de esta norma, de concurrir con la reparación integral tanto a las víctimas como a sus familiares consanguíneos hasta tercer grado, de acuerdo con esta Constitución, los tratados internacionales suscritos y leyes nacionales relativas, garantías en las que se incluye, como mínimo, los siguientes mecanismos compensatorios y de reparación:*

*Restitución laboral a sus funciones originales en caso de desvinculación; Indemnización Económica por pérdidas, ya sean pasadas, presentes y/o futuras, además del lucro cesante;*

*Rehabilitación y acompañamiento físico y psicológico, que conlleven a una mejora y satisfacción personal, moral y social; Asistencia y protección legal a la víctima y su familia."*

### Artículo transitorio XX:

*En relación específica con las víctimas del período de la dictadura cívico militar y de gobiernos posteriores regidos por la Constitución del 80 y leyes represivas de la dictadura hasta la promulgación de esta Constitución, el Estado se obliga a reparar integralmente el perjuicio y daños causados a dichas víctimas y a sus familiares directos hasta la tercera generación. Siendo las violaciones de DDHH imprescriptibles y ante la existencia de numerosas víctimas que por temor u otra circunstancia no han prestado su testimonio a los informes precedentes, se abrirá un período de reclamación adicional conducido por el CDE que abarque las violaciones cometidas en dictadura y gobiernos posteriores, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 2022.*

*Los informes Rettig, Valech y los del periodo de reclamación del párrafo mencionado anteriormente, deberán refundirse en uno solo y puestos en conocimiento público para que el Consejo de Defensa del Estado inicie el proceso de reparación y abra los juicios correspondientes en los Tribunales de DDHH en contra del Estado y los victimarios o se haga parte, en los juicios ya iniciados, en defensa de las víctimas.*

*Se excluye de la Justicia Militar los delitos por violaciones a DDHH cometidos por agentes del Estado en contra de civiles o militares los que deberán ser tratados en los Tribunales de Derechos Humanos por la situación de incompetencia que se presenta.*

Se solicitó votación separada de cada artículo.

Sometido a votación el primer artículo **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra, ninguna abstención).

Sometido a votación el transitorio artículo **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra, ninguna abstención).



#### **14. ICC N°1005**

##### *Artículo XX. Derechos de las víctimas y la sociedad ante la violación de Derechos Humanos*

*Todas las víctimas de violación de derechos fundamentales como la vida, desaparición forzada, la integridad física y/o aplicación de tormentos o torturas, o quienes sus derechos representen según la normativa internacional, tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y, en protección a la sociedad en su conjunto, a la adopción de medidas de garantías de no repetición.*

*Las afectaciones a estos derechos cuando se acredite que obedecieron a una política de órganos represivos del Estado y que correspondan a acciones delictivas, sea a nivel nacional o internacional, serán imprescriptibles tanto respecto de la persecución penal como las acciones civiles que procedan.*

*Acreditado la veracidad de los hechos ilícitos vulneratorios y la participación de agentes del Estado el proceso penal proseguirá su curso aunque no se identifique al hechor concreto o éste se encuentre eximido de responsabilidad penal por muerte y/o demencia a fin de que la víctima sea reparada en su dignidad y honor por la Justicia, incluyendo en ello las indemnizaciones con ocasión de los daños a la salud física y mental, los daños materiales y morales, y las reparaciones simbólicas que correspondan.*

*Las instituciones responsables de los agentes del Estado involucrados en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos deberán proponer medidas institucionales que garanticen la no repetición, sin perjuicio del derecho de las víctimas, de las partes y de los Tribunales de Justicia el proponer y determinar este último las que fundadamente estime procedentes, las que serán obligatorias a los órganos del Estado.*

*Los responsables directos que sean agentes del Estado serán degradados y nunca más podrán ser funcionarios públicos ni ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza, incluso de elección popular.*

*El Estado de Chile deberá cooperar y comprometerse en el esclarecimiento de todos los hechos que signifiquen graves violaciones a los derechos humanos aunque afecten a terceros Estados. Será considerada como traición a la patria cualquier inducción, colaboración y/o ejecución de actos realizados por terceros extranjeros que impliquen la violación del principio de libre determinación del pueblo de Chile y la violación de los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos del Estado y de cualquiera persona en el territorio nacional.*

*Se considerará violación de derechos humanos toda acción u omisión que vulnere los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales, cuando el agente sea autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También se considerará violación de derechos humanos cuando la acción u omisión señalada sea realizada por un particular, ya sea individuo, organización o empresa, instigado o autorizado explícita o implícitamente por una autoridad o funcionario público, cuando actúe con su aquiescencia o colaboración, o cuando por la naturaleza y gravedad de la violación, o de la entidad y magnitud de las acciones o actividades en las que ésta ha ocurrido, pueda quedar en la impunidad en caso de no perseguirse la responsabilidad del particular, sea éste individuo, organización o empresa.*

##### *Artículo XX. Derecho a la verdad*

*La sociedad tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos vinculados a la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que originaron su perpetración, especialmente cuando son de carácter masivo y/o sistemático. El Estado debe garantizar el acceso y difusión de este derecho, reconociendo que se trata de una salvaguardia fundamental contra la repetición.*

##### *Artículo XX. Deberes de prevención e investigación*

*El Estado garantizara la implementación de las medidas necesarias para la prevención y debida investigación de todas aquellas conductas delictivas que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, en especial de la tortura, las muertes potencialmente ilícitas y la desaparición forzada.*

*Las acciones y las penas vinculados a los delitos antes referidos y en especial aquellos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y genocidio son imprescriptibles y no serán susceptibles de ninguna limitación o impedimento a debida investigación ni sanción.*

*Es deber del Estado investigar toda grave violación a los derechos humanos de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia, imparcialidad y con enfoque diferencial, y de acuerdo con los estándares desarrollados en el Derecho internacional de los Derechos Humanos.*

##### *Artículo XX. Derecho a la reparación integral de las víctimas*

*Toda víctima de una violación a los derechos humanos tiene derecho a ser reparada integralmente por el Estado, incluyendo, la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción*



y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. El Estado está obligado a garantizar este derecho, asegurando el respeto de las garantías procesales y evitando toda forma de revictimización.

*Artículo XX. Prohibición y rol garante del Estado frente a la desaparición forzada*

*Nadie será sometido a desaparición forzada. El Estado tiene el deber de salvaguardar la búsqueda inmediata, así como hacer operativas todas aquellas obligaciones que garanticen la protección de la víctima y sus cercanos.*

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 votos en contra, ninguna abstención).

**(c.202) Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio (IIC N°3, 5, 39, 45, 73, 195, 221,215, 263; IPC 16 ICC N°1, 68, 129, 328, 340, 395, 563, 688, 690,941)**

## **15. IIC N°3**

### *1.3 Propuesta al Derecho de Vivienda Digna*

*Vivienda digna acorde a las condiciones climáticas de habitabilidad de las comunidades en cuanto a sus elementos y materiales de construcción, como de dimensiones acorde al número de integrantes de las familias.*

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

## **16. IIC N°5**

### *Articulado de la Iniciativa Popular de Norma*

*Establecer el derecho de las Asociaciones y Comunidades Indígenas a participar activamente en el desarrollo integral de una política de vivienda indígena, donde se les permita contribuir en el diseño y ejecución de sus programas y proyectos habitacionales orientados a la practica de la Cosmovisión y el Buen Vivir(Suma Qamaña) para las Familias Indígenas.*

*Esto en base a que los convenio de cooperación institucionales gubernamentales en materia de vivienda sean desarrollados respetando la consulta indígena y el derecho de participar de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la declaración de los Derecho Indígenas de la ONU.*

*Actualmente se han tomado acuerdos firmados (como el 112-11-2017) en el Consejo Nacional de la CONADI, donde se establece concretar un traspaso de terreno para un proyecto de vivienda, pero las instituciones no le dan un reconocimiento a este acuerdo, lo que dificulta la gestión de las asociaciones por proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias indígenas. Por otro lado los Convenios que se suscriben en favor de desarrollar proyectos de vivienda indígena, no invitan participar como contraparte a las Asociaciones o Comunidades Indígenas beneficiarias, lo que hace menos enriquecedor y valioso el trabajo final del proyecto.*

*Es necesario cohesionar los instrumentos normativos (convenios y acuerdos) y darles el sentido vinculante que corresponde para agilizar de mejor forma el trabajo con las comunidades y asociaciones indígenas en un trabajo conjunto respetando el nivel de participación indígena.*

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 votos en contra,4 abstenciones).

## **17. ICI N°39**

*El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y hábitat con pertinencia cultural indígena en todos los territorios donde todos los pueblos originarios desarrollan sus proyectos de vida colectivos.*

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 votos en contra,4 abstenciones).

## **18. IIC N°45**

*Los pueblos y naciones preexistentes, a través de sus instituciones propias y organizaciones representativas, tienen derecho a participar activamente de forma incidente y vinculante en el diseño y elaboración de programas de vivienda social que les corresponda.*

*El Estado tiene el deber de aplicar en sus proyectos habitacionales sociales la pertinencia cultural, cuando sean dirigidos a integrantes de pueblos indígenas.*

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 2 abstenciones).

## **19. IIC N°73**

*Artículo "X": Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al acceso sin discriminación a la vivienda digna, en concordancia a sus características socioculturales y cosmovisión. Es deber del Estado en consentimiento con los pueblos indígenas garantizar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo, fomento y materialización de proyectos habitacionales comunitarios que aseguren el buen vivir.*



Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

## 20. IIC N°195

*Derechos de las personas indígenas y su familia a una vivienda adecuada, digna y con pertinencia cultural. Ello no contempla únicamente el derecho a un techo, sino el derecho de vivir en seguridad, paz, dignidad, y con acceso garantizado a servicios básicos.*

*El Estado conjuntamente con representantes de los pueblos y naciones preexistentes adoptarán las medidas eficaces y necesarias para garantizar este derecho.*

Sometida a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 20 votos en contra, 1 abstención).

## 21. ICI 215

*22. El derecho al acceso a la vivienda, según se establezca en la ley. El Estado deberá contribuir a crear las condiciones para que las personas puedan ejercer este derecho, ya sea que éste se otorgue a través de instituciones públicas o privadas.*

*La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador.*

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 19 votos en contra, 2 abstenciones).

## 22. ICI N°221

*Art. x.- La Constitución asegura a todas las personas el derecho a una vivienda digna y pertinente a la cultura de los pueblos, ubicada apropiadamente, en condiciones de habitabilidad, con acceso a la luz del sol, la tierra y áreas verdes, y para disfrutar del Kume mongen (buen vivir) en familia.*

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 19 votos en contra, 4 abstenciones).

## 23. ICI N°263

*PROPUESTA DE NORMA:*

*Derechos de las personas indígenas y su familia a una vivienda adecuada, digna y con pertinencia cultural. Ello no contempla únicamente el derecho a un techo, sino el derecho de vivir en seguridad, paz, dignidad, y con acceso garantizado a servicios básicos.*

*El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda con diseño y pertinencia cultural para la familia indígenas ya sea en la urbe como en zonas rurales*

*El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumpla dicha norma y la asignación de recursos económicos necesarios para ello.*

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 votos en contra, ninguna abstención).

## 24. IPC N°16

*Art. X. Derecho a la Vivienda.*

*1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.*

*2.- El Estado deberá asegurar progresivamente y con el máximo de los recursos disponibles el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos, los siguientes atributos de la vivienda: (a) espacio suficiente para la producción y reproducción de la vida; (b) estructural y materialmente estable, ecológica, sustentable y sostenible; (c) tenencia jurídica asegurada (d) condiciones de habitabilidad, higiene, comodidad y seguridad (e) accesible; (f) integrada socialmente e inserta en un entorno con disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura; (g) acceso a la luz solar, iluminación natural y eficiencia energética; (h) asequibles; (i) ubicada apropiadamente; (j) pertinente culturalmente y con pertenencia territorial; (k) con acceso al equipamiento necesario para el desarrollo y redistribución de trabajos de cuidado; para la protección integral a la infancia y a mujeres y disidencias y diversidades sexuales y de género, frente a la violencia de género; y para evitar la discriminación y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna; conforme a la ley.*

*3.- El Estado podrá participar directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos a través de organismos públicos, comunitarios y de la sociedad civil.*

*4.- Los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos niveles de ingresos económicos, mujeres jefas de hogar, personas mayores, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de calle y todo otro grupo históricamente excluido. El Estado se obliga a*





*desarrollar todas las acciones necesarias para satisfacer en forma urgente la necesidad de vivienda digna a las personas y familias agrupadas en comités de vivienda, en cooperativas, en tomas de terreno y campamentos. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables, de conformidad a la ley.*

*5.- Nadie podrá ser desalojado de su vivienda arbitrariamente.*

*Art. X.- Función social y ecológica de la propiedad del suelo. La Constitución establece la función social y ecológica de la propiedad del suelo conforme a la cual es obligación del Estado:*

*1.- Garantizar la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales y el financiamiento o gestión de recursos que se requieran.*

*2.- Establecer las reglas de ocupación, uso, transformación del suelo y un sistema de planificación territorial conforme al interés general y a una distribución justa y equitativa de los suelos, en virtud de los principios de colaboración, coordinación, escalas interdependientes y no jerárquicas, interculturalidad, participación local, igualdad urbana, justicia territorial, priorización local, sustentabilidad, perspectiva de género, conectividad, movilidad, inclusión, accesibilidad, integración socio espacial, resiliencia, protección de bienes comunes, del patrimonio e identidad cultural, pertinencia cultural y pertenencia territorial y orientado al ejercicio de los derechos; conforme a la ley.*

*3.- Proceder a las expropiaciones y limitaciones de dominio que resulten necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada. De igual forma, asegurar la debida indemnización, acorde a un sistema nacional de tasación y catastro de suelo.*

*4.- Administrar un Banco de Suelo Público orientado preferentemente al cumplimiento de fines habitacionales. Anualmente, todas las instituciones públicas le informarán o traspasarán, los bienes raíces que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales, según señale la ley. El Banco de Suelo Público podrá adquirir suelos privados para atender el déficit habitacional.*

*5.- Establecer mecanismos adecuados para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda en desmedro del interés público, de conformidad a la ley.*

*6.- Prevenir o mitigar los riesgos derivados de procesos naturales.*

*7.- Garantizar la existencia de mecanismos adecuados para que las comunidades locales y todos sus integrantes puedan beneficiarse directamente de las plusvalías generadas por la acción urbanística y regulatoria de los entes públicos.*

*Art. X. Producción social del hábitat. El Estado reconoce el rol protagónico de las comunidades locales en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento del territorio en que habitan. Por ello, es deber del Estado:*

*1.- Garantizar la participación popular y vinculante por parte de las comunidades locales en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial, programas y proyectos habitacionales, urbanos y rurales, bajo estándares de plena información y transparencia.*

*2.- Garantizar la construcción democrática y con perspectiva de género de los proyectos habitacionales, actividades y áreas productivas, de barrios y de ciudad; a través del reconocimiento, fomento y apoyo adecuado a comités, cooperativas, movimientos organizados y modalidades de autoconstrucción y autogestión comunitaria del hábitat.*

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 votos en contra, 2 abstenciones).

## **25. ICC N°1**

*Artículo XX. "Los Chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad.*

*Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos.*

*La construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización.*

*El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para*



*la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley."*

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 27 votos en contra, 4 abstenciones).

## **26. ICC N°68**

*ARTÍCULO ÚNICO. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Serán los órganos públicos competentes, los responsables de procurar las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho con criterios de equidad.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra, 3 abstenciones).

## **27. ICC N°129**

*Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:*

*número XX. El derecho al acceso a la vivienda, según se establezca en la ley. El Estado deberá contribuir a crear las condiciones para que las personas puedan ejercer este derecho, ya sea que éste se otorgue a través de instituciones públicas o privadas.*

*La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador."*

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 2 abstenciones).

## **28. ICC N°328**

*Artículo XX*

*Todas las personas, sin discriminación, tienen derecho a producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos para una vida digna. El derecho a la ciudad se basa en elementos constitutivos como la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad y todos los derechos humanos. En consecuencia, todas las autoridades del Estado y todas las personas jurídicas deben garantizar, proteger y respetar este derecho, adoptando todas las medidas idóneas, inclusive legislativas, de planificación, gestión e intervención en la ciudad.*

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 18 votos en contra, 5 abstenciones).

## **29. ICC N°340**

*Artículo XX*

*Garantía de derecho a la vivienda y territorios adecuados para el desarrollo pleno del buen vivir.*

*Toda persona y comunidad tendrá derecho a la vivienda adecuada con territorios adecuados. El Estado garantizará este derecho en las mejores condiciones y los más altos estándares de habitabilidad y sustentabilidad, permitiendo el desarrollo de una vida digna.*

*Este se entenderá como derecho humano individual universal, garantizando la tenencia segura sea en condiciones de propiedad individual, colectiva o cooperativa, en arriendo, comodato, cesión de derecho o comunitaria; y como un derecho humano colectivo, garantizando la participación soberana, de quienes habitan y producen el hábitat, con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales individuales y colectivas.*

*Para hacer efectivo este derecho, el Estado:*

*a. Deberá velar por que sus instituciones públicas, en todos los niveles, dispongan de las competencias, herramientas y atribuciones necesarias para el desarrollo de políticas públicas de vivienda adecuada con territorios adecuados, mediante el diseño, creación, desarrollo e implementación de políticas públicas localizadas y con perspectiva de género.*

*b. Establecerá políticas descentralizadas con adecuados sistemas de financiamiento, con arreglo a criterios de seguridad en la tenencia de suelo, disponibilidad de infraestructura, servicios básicos elementales, asequibilidad económica, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural y protección del patrimonio material, inmaterial y natural.*

*c. Fijará las políticas públicas de vivienda adecuada con territorios adecuados, de acuerdo a la realidad territorial, garantizando para ello el fomento, apoyo y participación local de las diversas agrupaciones de la sociedad civil (comité de vivienda, cooperativas de viviendas, colectivos autogestionarios, academia, etc.), en su planificación, diseño y ejecución de planes y programas correspondientes.*

*d. Fomentará el desarrollo de proyectos que promuevan y garanticen la sostenibilidad económica, social y ambiental mediante instrumentos de planificación territorial que fomente territorios*



*integrados, interconectados, que fomenten la equidad e igualdad y que considere servicios básicos e infraestructura adecuada.*

*e. Deberá velar por que se incorporen tecnologías tradicionales y actuales, que permitan mayores niveles de calidad en las condiciones de habitabilidad, buscando su adecuación a las exigencias del cambio climático y las vulnerabilidades que presenta cada territorio.*

*f. Regulará el uso de suelos, de acuerdo con el interés general y social, entendiendo la función social y ecológica del suelo, el que deberá ser resguardado inclusive participando de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.*

*g. Tendrá la prioridad para adquirir y disponer terrenos. En el caso de sitios de propiedad pública, mediante el manejo, control y catastro de todos los terrenos públicos, facilitando su traspaso para la construcción y promoción de viviendas adecuadas con territorios adecuados. En el caso de adquirir sitios privados, eriazos o deshabitados, mediante la facultad de expropiar o adquirir acorde a una tasación pública, cuando de situación lo amerite.*

*h. Participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, restauración y conservación de viviendas, así como a la creación de espacios, infraestructura pública y servicios básicos adecuados para el desarrollo pleno del buen vivir, apoyando los procesos autogestionarios de las entidades que se constituyan en los territorios, a partir de la organización de las comunidades y en alianza con entes privados que colaboren en este propósito.*

*i. Deberá garantizar la provisión de todos los servicios básicos, de urbanización, equipamientos, infraestructura, espacios públicos, áreas verdes y servicios ambientales, ya sea en modalidad urbano, rural o alternativa, a partir de entidades públicas o comunitarias de carácter solidarias y/o cooperativas, sin fines de lucro y en alianza con entes privados que colaboren en este propósito.*

*j. Deberá tener un rol activo en la producción de soluciones para una vivienda adecuada sin déficit, priorizando al momento de diseñar planes de vivienda, a aquellas personas con bajos niveles de ingresos económicos, mujeres jefas de hogar, niños, niñas y jóvenes, personas de tercera edad, en situación de discapacidad y personas que habiten*

*inmuebles con malas condiciones de habitabilidad o ruinosas y personas que habiten en tomas y campamentos.*

*k. En el caso de los pueblos originarios, el Estado conjuntamente con representantes de los pueblos y naciones preexistentes adoptaran las medidas eficaces y necesarias para garantizar este derecho, con pertinencia cultural. Ello no contemplará únicamente el derecho a un techo, sino el derecho de vivir en seguridad, paz, dignidad, y con acceso garantizado a servicios básicos.*

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 20 votos en contra, 2 abstenciones).

### **30. ICC N°395**

#### **DEL DERECHO AL TERRITORIO Y LA CIUDAD**

*Artículo x1: Toda persona tiene el derecho a habitar y participar del territorio en que se encuentra, ya sea natural, rural, urbano o indígena, en igualdad de oportunidades, sin discriminación ni segregación de ningún tipo y con absoluto respeto a los derechos de la naturaleza, a los derechos y autonomía de los pueblos originarios y a las condiciones sociales y culturales que caracterizan su espacio.*

*Asimismo, toda persona, habitante o en tránsito, en cada territorio, tiene derecho a practicar de manera íntegra e integradamente todos y cada uno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, los que componen en su conjunto, el ejercicio pleno del derecho al territorio y la ciudad, con base en los principios de justicia social, democracia, participación, plurinacionalidad, igualdad, sostenibilidad e interdependencia ecológica.*

*Artículo x2. Respecto del territorio y la ciudad, el Estado y sus entidades territoriales deben garantizar la producción y reproducción de la vida digna, en atención al bien común, el ejercicio pleno de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad, el carácter Público de los servicios, la equidad distributiva y la gestión, producción y disfrute democráticos de dichos derechos.*

*Es deber del Estado que todo territorio, natural, rural, urbano o indígena, se constituya como un ambiente sano, seguro, justo, inclusivo e integrado socialmente, sostenible, respetuoso de las condiciones culturales y patrimoniales, locales y plurinacionales.*

*El Estado y sus diversas entidades territoriales deben adoptar todas las medidas legislativas, de planificación, gestión e intervención necesarias e idóneas, a fin de garantizar, proteger y respetar estos derechos.*

*Artículo x3. Una ley deberá regular de manera participativa un Estatuto de la Ciudad que entregue las directrices y guías respecto del rol social y ecológico del suelo y la propiedad, planes y*



planificación territorial y urbana, gestión urbana y del territorio y regulación estatal, fiscal y jurídica de los suelos, la regularización de la propiedad informal, y el acceso y goce de la población a los servicios, equipamiento e infraestructura.

La convencional Dayyana González **retiró** la iniciativa N°395 en esta materia.

### 31. ICC N°563

*Art. XX Transitorio. Desde la entrada en vigor de esta Constitución, y hasta el momento en que el Estado cumpla con su deber de garantizar el acceso a una vivienda digna en los términos del artículo xx (derecho a la vivienda digna), los órganos del Estado deberán abstenerse de efectuar desalojos forzosos, desplazamientos arbitrarios o cualquier otra acción equivalente respecto a personas que vivan en tomas o campamentos, en conformidad con los estándares e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.*

*Lo anterior, es sin perjuicio de los casos de traslados por motivos de peligrosidad del hábitat, que ponga en riesgo inminente la integridad física o la vida de los habitantes de tomas y campamentos, en los cuales la autoridad estará obligada a ofrecer una alternativa a las familias o personas afectadas para reasentar.*

*Previo al desplazamiento o radicación que fuere necesaria o inevitable, el Estado, en conjunto con las personas y familias que habitan la toma o campamento, y las autoridades locales y regionales, deberán establecer una mesa de trabajo permanente a fin de garantizar la participación igualitaria, democrática y real en la búsqueda de solución habitacional, con respeto a los catastros realizados por las propias familias.*

*Durante el desplazamiento que fuere necesario o inevitable, el Estado deberá garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que se encuentren vigentes. Con posterioridad al referido desplazamiento, se deberá proporcionar una apropiada indemnización y alojamiento alternativo, asegurando un reasentamiento con medidas mínimas para un habitar digno.*

La convencional Dayyana González **retiró** la iniciativa N°563 en esta materia.

### 32. ICC N°688

*Artículo X. Derecho a la ciudad.*

*Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.*

*El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común, y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad.*

*Es deber del Estado tomar las medidas intersectoriales para ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y asentamientos humanos, bajo los principios de igualdad, justicia espacial e intergeneracional, equidad territorial, equidad de género, accesibilidad universal, seguridad humana, sostenibilidad, participación, y respeto a la diversidad y a la naturaleza.*

*Para ello, el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad y movilidad; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías.*

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 votos en contra, ninguna abstención.).

### 33. ICC N°690

*Artículo X: Derecho a una vivienda digna y adecuada. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.*

*El Estado adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho y garantizará la participación de las comunidades en la elaboración y gestión de políticas habitacionales y urbanísticas.*

*La ley regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general, para facilitar su uso eficiente y promover la generación de barrios urbanos y rurales seguros, sustentables, accesibles universalmente, con integración social y urbana, y adecuados espacios públicos. Asimismo, establecerá los mecanismos necesarios para la materialización de estos objetivos.*

*El Estado participará en la plusvalía que genere su acción urbanística.*

La convencional Urrutia **retiró** la iniciativa N°690 en esta materia.

### 34. ICC N°941

*Art. XX Transitorio.*





*Desde la entrada en vigor de esta Constitución, y hasta el momento en que el Estado cumpla con su deber de garantizar el acceso a una vivienda digna en los términos del artículo xx (derecho a la vivienda digna), los órganos del Estado deberán abstenerse de efectuar desalojos forzosos, desplazamientos arbitrarios o cualquier otra acción equivalente respecto a personas que vivan en tomas o campamentos, en conformidad con los estándares e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.*

*Lo anterior, es sin perjuicio de los casos de traslados por motivos de peligrosidad del hábitat, que ponga en riesgo inminente la integridad física o la vida de los habitantes de tomas y campamentos, en los cuales la autoridad estará obligada a ofrecer una alternativa a las familias o personas afectadas para reasentar.*

*Previo al desplazamiento o radicación que fuere necesaria o inevitable, el Estado, en conjunto con las personas y familias que habitan la toma o campamento, y las autoridades locales y regionales, deberán establecer una mesa de trabajo permanente a fin de garantizar la participación igualitaria, democrática y real en la búsqueda de solución habitacional, con respeto a los catastros realizados por las propias familias.*

*Durante el desplazamiento que fuere necesario o inevitable, el Estado deberá garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que se encuentren vigentes.*

*Con posterioridad al referido desplazamiento, se deberá proporcionar una apropiada indemnización y alojamiento alternativo, asegurando un reasentamiento con medidas mínimas para un habitar digno.*

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 27 votos en contra, ninguna abstención).

**(c.203) Derecho al trabajo y su protección (IIC N°56, 178, N°215; IPC N°01,28; ICC N°107, 143, 257, 302, 362-2, 380, 436, 474/613, 484, 495, 530, 555, 569, 587,600, 630,655, 682, 716, 719, 747, 1025)**

### **35. ICI N° 56-4**

*Artículo XX: El salario de los trabajadores/as debe ser suficiente para asegurar una vida digna de ellos/as y sus familias.*

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor,18 votos en contra, 8 abstenciones).

### **36. ICI N°178**

*Derecho al trabajo. Las personas tienen derecho al trabajo como una garantía a contar con un sustento que sea fruto de su participación en labores productivas. El Estado y la sociedad deberán asegurar las condiciones equitativas de igual pago por igual trabajo o igual valor del trabajo y participar en instancias de control y gestión de las empresas. Asimismo, las personas y pueblos indígenas tienen derecho a un trabajo digno, en condiciones justas y sin discriminación por raza, color, edad, género o cualquier otra condición o forma de vida.*

*El trabajo de cuidados, el cual comprende labores de sostenimiento de la vida no sólo domésticas sino también de apoyo y acompañamiento en relaciones interdependientes, es reconocido por el Estado, deberá ser remunerado y redistribuido en condiciones de reciprocidad entre el Estado, la ciudadanía y las familias, conformando un Sistema de cuidado universales y efectivos. En particular, dicho sistema deberá considerar las formas de reproducción de los cuidados y cosmovisión de los pueblos indígenas.*

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 votos en contra,4 abstenciones).

### **37. ICI N°215**

*11. La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa retribución.*

*Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren un grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales ordinarios establecidos en la ley.*



*La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.*

*La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.*

*Todos los trabajadores tendrán derecho a la huelga pacífica como parte de la negociación colectiva, en conformidad a lo señalado en la ley. No podrán declararse en huelga ni tampoco paralizar sus funciones los funcionarios y demás trabajadores del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición. Todos los trabajadores tendrán el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.*

*Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.*

*La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones para el cumplimiento de sus fines con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece; así como la transparencia en su financiamiento y administración y una efectiva democracia interna. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.”*

Solicitud de votación separada de los incisos 3 y 5.

Sometido a votación del inciso tercero **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

Sometido a votación del inciso tercero **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 1 abstención).

Sometido a votación el resto de los incisos **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra, 1 abstención).

### **38. IPC N°01-4**

*Cláusula que deberá vincularse con derecho al trabajo*

*El Estado debe garantizar las condiciones para el respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el trabajo, eliminando todo riesgo laboral que pueda potencialmente afectar la salud sexual y reproductiva, así como la estabilidad y dignidad en el empleo, sin discriminación en razón de su género.*

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 1 abstención).

### **39. IPC N°28-4**

*“El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social.*

*Los sindicatos del sector público y privado y las asociaciones empresariales contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.*

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 votos en contra, 2 abstenciones).

### **40. ICC N°107-4**

*Artículo 1. Sobre el derecho al trabajo*

*El trabajo es un derecho y un deber social, no una mercancía. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones saludables, no discriminatorias, seguras y dignas, así como el deber de contribuir con su trabajo a la sociedad.*

*El Estado debe garantizar las condiciones que hagan efectivo ese derecho con políticas públicas que promuevan la generación de empleo y protección de la estabilidad de el mismo. Se prohíbe el despido injustificado y el abuso en los despidos por necesidades de la empresa.*



*Ninguna clase de trabajo, oficio o profesión puede ser prohibida, excepto en los casos que afecte la salubridad pública o el interés general y sólo si ello es decretado por una ley. Se garantiza la libertad de trabajo en las condiciones que señalan la Constitución y la Ley.*

*Nadie puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito. Se prohíbe el trabajo infantil y forzoso.*

*Artículo 2. Sobre el descanso.*

*Toda persona tiene derecho a feriado anual, descanso semanal, feriados y vacaciones periódicas pagadas. Sus condiciones serán reguladas por la ley.*

*Artículo 3. Sobre la prohibición de discriminaciones. Se prohíbe la discriminación por distinción, exclusión o preferencia, de oportunidades de empleo y salarial, la inequidad de trato en la ocupación y toda forma de acoso laboral por motivo de sexo, identidad de género, edad, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, opinión política, participación sindical, origen social, enfermedad, discapacidad, tipo de trabajador, estereotipos laborales de género o cualquier otra que no sea la capacidad.*

*El Estado impulsará una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades, derogará las disposiciones legislativas y modificará las disposiciones y prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.*

*No se considerarán discriminatorias las leyes, disposiciones y medidas administrativas para brindar asistencia y promover la integración laboral que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato.*

*Artículo 4. Sobre el avance tecnológico y la inserción laboral. La ley garantizará que los procesos de racionalización, introducción de nuevas tecnologías o automatización de la empresa tendrán como prerequisite la participación de las personas que trabajan, especialmente los sindicatos, y deberán ser siempre graduales y precedidos por medidas para garantizar la reinserción laboral.*

*El Estado debe ofrecer alternativas de formación, capacitación y readaptación laboral para adquirir nuevas competencias que garanticen una mejor inserción laboral.*

*Artículo 5. Sobre el salario digno.*

*Se considerará trabajo asalariado todo aquel sometido al poder organizativo y la dirección del empleador o equivalente.*

*Toda persona tiene derecho a igual salario por igual trabajo. Tendrán derecho a un salario digno, suficiente al menos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, tendiente a un mejoramiento continuo.*

*Se prohíbe cualquier otra razón que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Las empresas deberán adoptar medidas para garantizar equidad de acceso a todos los tipos de empleo, remuneraciones, condiciones laborales y oportunidades de desarrollo laboral que conduzcan a una efectiva equidad salarial.*

*El salario mínimo por jornada ordinaria será fijado por ley de manera periódica con base en las propuestas de una Comisión Nacional integrada por representantes de los gremios patronales centrales sindicales y del Gobierno*

*Los salarios y demás remuneraciones tienen un carácter preferente frente a otras obligaciones del empleador.*

*Artículo 6. Sobre los tipos de contratación.*

*Se prohíbe toda intermediación laboral, subcontratación o cualquier otra forma de tercerización o simulación de las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora.*

*Las personas que trabajan empleadas por contratistas de mano de obra gozarán de las mismas condiciones y remuneraciones que los contratados de forma directa por la empresa principal y gozarán de la protección que confiere la legislación a otros trabajadores y trabajadoras de estas categorías en los mismos sectores.*

*En el caso de las empresas que contratan personas bajo la modalidad de teletrabajo, a distancia o similares, deberán garantizar los medios y el entorno adecuado para la realización de sus labores: se prohíbe el uso de criterios e instrumentos que afectan la privacidad, la dignidad e integridad de las personas contratadas y sus familias.*

*Artículo 7. Sobre el derecho a participación y redistribución de utilidades.*

*Las personas que trabajan tendrán derecho a participar en la gestión de la empresa y recibir parte de sus beneficios.*

*La participación en los beneficios de la empresa será independiente del salario y otros beneficios legales y será fijada por la empresa o por negociación colectiva, pero no podrá ser efectivamente*



menor a 30% de las utilidades líquidas del periodo. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables y en las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. La participación de las personas que trabajan en la gestión de la empresa se realizará a través de su organización sindical y, a falta de esta, de acuerdo a lo establecido por la Ley, la cual fijará los alcances de dicha participación.

(Art. 8, en (c.204) derecho al cuidado)

*Artículo 9. Sobre la aplicación de los derechos laborales.*

Los derechos laborales establecidos en la Constitución se aplican a las personas trabajadoras en todas sus modalidades: a domicilio, eventuales, informales, a distancia, teletrabajo, tercerizados empleados por contratistas o cualquier otra modalidad. El Estado mantendrá un servicio de inspección a las empresas encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales del trabajo, imponiendo las sanciones que establezcan la Ley.

La Ley fijará las condiciones para estas modalidades de trabajo y el Estado velará por supervisar su cumplimiento.

*Artículo 10: Sobre los principios de los derechos laborales.*

Los derechos laborales se aplicarán bajo los siguientes principios:

1. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución serán considerados como mínimos a favor de los trabajadores.
2. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y del trabajo ratificados por Chile hacen parte de la legislación interna. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a estos cuando prevean normas más favorables y se aplicarán de manera preferente.
3. Los derechos laborales establecidos por la Constitución y las leyes son irrenunciables. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Será nula toda ley, acuerdo, convenio, contrato o norma en que se renuncie, menoscabe, adultere o tienda burlar sus efectos en contra de quienes trabajan. Toda medida o acto del empleador o cualquier autoridad contrario a ellos será nula y no genera efecto alguno.
4. Los derechos laborales no se verán menoscabados por la legislación nacional de protección a la inversión extranjera y los tratados internacionales al respecto o de comercio. e) Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las personas trabajadoras, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, no discriminación y de inversión de la prueba a favor de las personas trabajadoras.
5. En caso de duda sobre el alcance o interpretación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
6. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, se aplicará la más favorable a las personas trabajadoras; la norma adoptada se aplicará en su integridad.
7. En las relaciones laborales prevalecerá la realidad sobre las formalidades o apariencias.

*Artículo 11. A través de materia de ley se establecerá:*

1. La extensión de la jornada laboral diaria y semanal; los límites y condiciones de las jornadas extraordinaria y nocturna;
2. Los límites de la edad mínima para trabajar y sus condiciones;
3. La obligación del empleador de establecer condiciones de higiene, salud laboral, seguridad en los locales de trabajo y sus equipos para prevenir los riesgos laborales, la maternidad, asegurar la integridad física y mental de los trabajadores y un buen ambiente de trabajo;
4. La obligación de los empleadores de contar con protocolos y medidas de prevención de epidemias establecidos en conjunto con los sindicatos o donde no los hubiera, con los trabajadores organizados;
5. La obligación del empleador de indemnizar a los trabajadores por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;
6. La responsabilidad de las empresas por establecer condiciones para que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus actividades laborales;
7. La responsabilidad de las empresas de adecuar las condiciones laborales a las prácticas culturales de los trabajadores de pueblos originarios, sin menoscabo de la equidad de oportunidades;





8. La garantías de que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado de gestación y maternidad o número de hijos o dependientes, los descansos remunerados pre y post natal; las facilidades de lactancia; armonizar los horarios de trabajo adecuados al cuidado humano; la obligación de los empleadores de instalar y mantener salas cuna y lugares de custodia para los niños de las personas que trabajan; así como el derecho a licencia por maternidad y/o paternidad.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°107 en esta materia.

#### 41. ICC N°143-4

*Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:*

*número xx: La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley.*

*Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa retribución.*

*Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.*

*Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren un grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales ordinarios establecidos en la ley.*

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 1 abstención).

#### 42. ICC N°257-4

**Artículo XX. Derecho a la estabilidad en el empleo.** *Toda persona tiene derecho al trabajo, a elegir libremente la ocupación, empleo o actividad de acuerdo a su capacidad. Tiene derecho a una remuneración justa según la cantidad y responsabilidad del trabajo que ejecute. La remuneración de las mujeres y jóvenes no tendrá discriminación.*

*Los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Son contrarios a esta Constitución el despido por necesidades de la empresa, la falsa contratación a honorarios y la tercerización de trabajos propios del rubro. El despido sin causa justificada implicará la restitución inmediata de su empleo al trabajador. El empleador que se niegue a cumplir la restitución será apremiado con pena de presidio mayor en su grado mínimo, o a solicitud del trabajador con un recargo del 100% de su indemnización.*

**Artículo XX. Derecho a una remuneración justa.** *Todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa que le asegure, a él y a su familia, una existencia digna, garantizando la satisfacción de las necesidades alimenticias, de vivienda, vestuario, educación, recreación y descanso, la que no podrá ser inferior a las remuneraciones mínimas pactadas en la negociación sectorial, o a la fijada por la Ley por excepción a una empresa estratégica, la que deberá ser reajustada periódicamente de acuerdo a las variaciones experimentadas por el costo de la vida, y lo pactado en los contratos colectivos a todo nivel.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

#### 43. ICC N°302-4

*Artículo XX: La Constitución asegura a todas las personas:*

1.- *El derecho al trabajo y a una remuneración justa que le permita satisfacer adecuadamente sus necesidades y las de su familia.*

2. *La libertad de trabajo. Se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria.*

*La ley regulará el ejercicio de estos derechos, las formas y mecanismos para hacerlos efectivos y los medios de participación en la comunidad humana de trabajo.*

*Toda prestación de servicios dependiente o independiente debe ajustarse a reglas de un ambiente de trabajo digno, adecuado y seguro, establecidas en la ley.*

3.- *Ninguna clase de trabajo, emprendimiento o industria podrá ser prohibida, a menos que así lo disponga una ley cuando se oponga a la moral, afecte a la seguridad, la salud pública, el interés público, el medio ambiente, o cuando así lo exija el interés nacional.*



4. La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 votos en contra, 3 abstenciones).

#### 44. ICC N°362-2

### 2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

**ARTÍCULO X: PROTECCIÓN AL TRABAJO DIGNO.** *El trabajo digno es un derecho fundamental y gozará de la protección del Estado, especialmente aquellas materias referidas al ejercicio de la libertad sindical y los derechos colectivos.*

*El Estado promueve y garantiza el trabajo decente y digno, lo que conlleva la protección contra el desempleo y el derecho a la remuneración mínima suficiente que asegure a la persona y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.*

**ARTÍCULO X: LIBERTAD DE TRABAJO E IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.** *El Estado reconoce y ampara el derecho fundamental de toda persona al trabajo, su libre elección al ejercicio de cualquier oficio o profesión conforme a la ley.*

*El Estado garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación sea por razón de sexo, origen étnico, nacionalidad, origen social, opinión, orientación sexual, opciones políticas, creencias religiosas, estilos de vida o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La ley sancionará toda forma de discriminación.*

*Se prohíbe la discriminación tanto directa como indirecta. La protección ante un trato discriminatorio incluirá toda la relación laboral, desde la etapa precontractual hasta la poscontractual.*

*El Estado garantizará la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo. Es obligación del Estado contribuir a superar todos los obstáculos que han permitido establecer un trato desigual, así como promover activamente esta igualdad, adoptando las medidas legislativas y administrativas para eliminar toda discriminación que afecte a las mujeres y a la diversidad sexual, adoptando un enfoque de género en el diseño de políticas y planes.*

*En aplicación de estos principios, igualmente, el Estado y las leyes favorecerán la inserción laboral de las personas con tradiciones culturales y capacidades diferentes, adoptando las medidas pertinentes en cuanto a información y adecuación de ambientes de trabajo, entre otras.*

**ARTÍCULO X: PRIMACÍA DE LA REALIDAD.** *Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.*

**ARTÍCULO X: IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES.** *Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.*

**ARTÍCULO X: IN DUBIO PRO OPERARIO.** *Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora.*

**ARTÍCULO X: NULIDAD DE ACTO ABUSIVO.** *Toda medida o acto del empleador contrario a esta Constitución y las leyes laborales es nulo, no genera efecto alguno, salvo la obligación del empleador de reparar el daño causado, debiendo retrotraerse las partes al estado anterior al acto nulo.*

**ARTÍCULO X: PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.** *Se prohíbe todo trabajo que prive a los niños, niñas y adolescentes de su derecho a la educación, que sea perjudicial para su desarrollo físico y psicológico o que limite su potencial y dignidad. Es deber del Estado proscribir y adoptar medidas respecto a cualquier forma de explotación económica y social de niños, niñas y adolescentes.*

**ARTÍCULO X: ELIMINACIÓN TRABAJO FORZOSO.** *Ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio es conforme a los valores contenidos en la Constitución. La ley deberá establecer medidas efectivas de prevención y de protección de las personas, en especial, de aquellas más vulnerables, y dispondrá las sanciones penales aplicables a quienes incurran en conductas que vulneren este derecho fundamental de las personas.*

**ARTÍCULO X: CAPACITACIÓN LABORAL.** *Es deber del Estado promover la formación, capacitación, reconversión productiva, readaptación profesional y laboral de los trabajadores y trabajadoras.*



*El Estado instituirá un Sistema Nacional y Público, de carácter tripartito y paritario, que brinde programas de formación y orientación profesional continua y permanente, de manera de favorecer el empleo productivo, sustentable e inclusivo, a través de programas certificados de ajuste a los requerimientos del progreso técnico y la innovación tecnológica.*

**ARTÍCULO X: SALUD FÍSICA Y MENTAL DE TRABAJADORAS/ES.** *Es deber del Estado promover y velar por el cumplimiento de la obligación que tiene todo empleador de garantizar el mayor grado de bienestar físico, mental y social de las y los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de afectaciones de la salud, el control de riesgos y la adaptación del trabajo a la persona, y de ésta a su puesto de trabajo.*

*En cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la ley establecerá las sanciones a empleadores y mandantes que no brinden la debida protección de la vida, salud e integridad psíquica y física de quienes trabajan bajo su dependencia. Se resguardarán de manera especial las condiciones de salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras que laboren en determinados tipos de faenas de mayor riesgo para su salud, como aquellos trabajos calificados como pesados y otros de características similares.*

*El Estado instituirá un Sistema Nacional y Público, tripartito y paritario, que promueva, fiscalice, resguarde y vele por la salud física y mental de las y los trabajadores. Entre sus funciones, deberá llevar un Registro Nacional y único de los accidentes y enfermedades de origen laboral.*

*(Los artículos sobre cuidados y maternidad fueron incorporados en el código 204).*

**ARTÍCULO X: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORAS/ES EN LA EMPRESA.** *Trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a tener representantes en la dirección de las empresas públicas y privadas.*

**ARTÍCULO X: ACCESO A LA JUSTICIA.** *Se garantiza a las y los trabajadores, y sus organizaciones el acceso a la justicia, para la tutela de sus derechos y cobro oportuno de sus créditos laborales, debiendo existir una necesaria complementariedad de competencias entre la autoridad administrativa y la judicial.*

*El Estado instituirá una Defensoría Laboral pública, autónoma y con los suficientes recursos para brindar asesoría gratuita, representación jurídica y profesional de calidad a las y los trabajadores y a sus organizaciones.*

**ARTÍCULO X: TUTELA ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES.** *Corresponde al Estado velar por el cumplimiento de la legislación del trabajo y de seguridad social, a través de un organismo administrativo autónomo y funcionalmente descentralizado, debidamente dotado de los medios para el ejercicio de sus funciones.*

*La solución de las controversias individuales o colectivas del trabajo serán de competencia de tribunales especializados, que conocerán las causas mediante procedimientos apropiados, rápidos, económicos, justos y eficientes para resolverlas.*

*De la decisión de los tribunales de instancia podrá recurrirse ante la Corte especializada que corresponda, de acuerdo a la competencia territorial establecida en la ley.*

**ARTÍCULO X: DIÁLOGO SOCIAL.** *La ley establecerá los mecanismos de diálogo social en las materias que así lo disponga, especialmente: políticas del Estado referidas al cumplimiento de derechos fundamentales en el trabajo; medidas a adoptar por autoridades públicas respecto de materias contempladas en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Estado de Chile; en la fijación del salario mínimo, previo a la presentación del proyecto de ley al Congreso Nacional; medidas de protección social por la aplicación de regímenes de excepción constitucional por catástrofe natural; y toda otra cuestión de índole económica y social de interés para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras.*

**ARTÍCULO X: TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIGRANTES.** *Las y los trabajadores migrantes accederán al trabajo y al goce y ejercicio de derechos laborales, independientemente de su situación administrativa.*

*(Los artículos referentes a sindicalización, huelga y negociación fueron incorporados en el código 205, y el artículo referente a seguridad social fue incorporado en el código 206).*

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 1 abstención)

#### **45. ICC N°380-4**

**Artículo XX.** *Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y decente. El trabajo es una función y un valor social, que asegura a las personas su supervivencia y la de su familia, su plena realización y desarrollo personal para su inclusión social y económica, su reconocimiento en el seno de la comunidad y vivir con dignidad. Se reconocen todos los tipos de trabajo, autónomos o en relación de subordinación y dependencia.*





*El derecho al trabajo incluye el crecimiento, formación y readaptación profesional; la protección y estabilidad del empleo; la libre elección y aceptación del empleo, el recibir un trato justo e igualitario y el beneficiarse de sus utilidades. Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso y la trata de personas.*

*Artículo XX. El Estado debe dar protección a los trabajadores y trabajadoras. Las autoridades públicas proveerán y promoverán el trabajo digno y decente, con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho. La autoridad administrativa laboral y los tribunales del trabajo deberán aplicar e interpretar la ley en base al principio protector, a la protección del trabajo decente y el respeto a la libertad sindical, considerando los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.*

*Artículo XX. Es obligación del Estado promover un régimen laboral compatible con el crecimiento personal y social, en dignidad e igualdad de condiciones, que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, permita la actividad política y comunitaria, promueva la reciprocidad en las obligaciones familiares y la distribución equitativa de las tareas domésticas.*

*Artículo XX. Las y los trabajadores tienen derecho a una remuneración digna y suficiente para proveer sustento y dignidad, personal y familiar. El ingreso debe reajustarse anualmente según el alza del costo de la vida y será inembargable, salvo en los casos de deuda por pensión de alimentos y otros señalados exclusivamente por la ley. El Estado garantizará el desarrollo del trabajo en condiciones de igualdad sustantiva. Se prohíbe la discriminación remunerativa por trabajo de igual valor entre hombres, mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas.*

*Artículo XX: Las y los trabajadores tienen derecho a no ser privados injustamente del trabajo y a que el empleador demuestre motivos objetivos, razonables y proporcionados para la validez del despido. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a cualesquiera otra prestación prevista por la ley. Se prohíbe el uso de criterios arbitrarios o mecanismos de contratación que menoscaben otros derechos, tales como la privacidad, la dignidad o integridad personal. Se prohíben los despidos sin causa justa o por motivos políticos e ideológicos.*

*Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o violencia de cualquier índole que afecte a las personas en el acceso al trabajo o en el trabajo mismo, ya sea de manera directa o indirecta, especialmente la discriminación vinculada con los roles reproductivos, la gestación, cuidado o crianza.*

*Artículo XX. La subcontratación estará permitida únicamente para actividades ajenas al giro de la empresa. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, tales como los contratos a honorarios que ocultan relaciones laborales o administrativas estables, o la tercerización y externalización de servicios fuera de los márgenes constitucionales que atente contra los derechos individuales o colectivos de las y los trabajadores.*

*Artículo XX: Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada a su trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.*

*Artículo XX. Tiempo libre y derecho a la desconexión digital. Se reconoce el valor del tiempo libre y el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y trabajadoras. Quedará prohibido al empleador contactar al trabajador o trabajadora, por cualquier medio digital o telemático, fuera de la jornada de trabajo.*

*Artículo XX: El Estado reconoce la división sexual del trabajo como un obstáculo para el goce pleno del derecho al trabajo. La ley establecerá mecanismos que permitan visibilizar y superar esta división.*

*El Estado velará especialmente por la mejora progresiva de las condiciones laborales en las áreas de trabajo feminizado.*

*Artículo XX: La política estatal deberá medir, regular y fiscalizar anualmente la cobertura y ejercicio de este derecho, especialmente en lo relativo al acceso, crecimiento profesional y brechas salariales, con miras a la supresión de todas las formas de desigualdad en el ámbito laboral.*

*Artículo XX. El Estado garantiza la integración y accesibilidad al trabajo en igualdad de condiciones de las personas en situación de discapacidad. Se prohíbe reducir la remuneración de estas personas por circunstancias vinculadas a su condición.*

*Artículo XX. El Estado resguardará el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, por lo cual eliminará cualquier discriminación o riesgo laboral que afecte el ejercicio de estos derechos o la salud reproductiva de las personas. La ley regulará los beneficios que permitan la crianza compartida, la maternidad y/o paternidad y lactancia.*

*Artículo XX. Se reconocerá y regularizará el trabajo independiente realizado en espacios públicos, incluido el de las y los trabajadores de la cultura. Se prohíbe la confiscación de sus productos,*





materiales o herramientas laborales. El Estado impulsará espacios de capacitación para apoyar este tipo de trabajo.

*Artículo XX. Derecho al trabajo de los Pueblos Originarios. El Estado garantiza el derecho de los pueblos originarios, individual y colectivamente, a no ser discriminados en todas las dimensiones del derecho al trabajo y a la protección y pleno goce de sus derechos laborales y de seguridad social, evitando toda forma de explotación, discriminación o acoso. Asimismo el Estado reconoce, fomenta y protege sus propias organizaciones económicas, actividades tradicionales, sistemas de producción y comercio, con pleno respeto a la autodeterminación y cosmovisión de cada pueblo.*

*Será deber del Estado generar instancias de participación y consulta para el diseño de medidas específicas en lo relativo al trabajo y personas indígenas, así como elaborar estrategias adecuadas para dar a conocer los derechos laborales de las personas indígenas.*

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa N°380 en esta materia.

#### **46. ICC N°436-4**

*El trabajo, derecho y deber.*

*Artículo 1.- El trabajo es un derecho humano esencial y un deber social, fuente de realización personal y de la economía productiva del país.*

*Es por ello que todo trabajo en sus diversas formas gozará de la protección del Estado, el que deberá garantizar la plena realización y desarrollo del trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas, conforme los principios establecidos por Organización Internacional del Trabajo OIT.*

*El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social. El derecho al trabajo decente garantiza que todo trabajador y trabajadora pueda ejercer su oficio o profesión libremente elegido, a la promoción a través del trabajo en condiciones de integridad, seguridad, higiene, salud y bienestar ocupacional, sin discriminación laboral alguna, y con derecho a gozar de un salario digno, suficiente y decente de carácter retributivo que considere su aporte al desarrollo del país.*

*Jornada y descanso laboral*

*Artículo 2.- El Derecho al Trabajo Decente reconoce y protege el derecho al descanso biológico, la vida familiar y el derecho al ocio, desarrollo y creatividad personal, a la vida personal y familiar, el otorgamiento de vacaciones remuneradas y la disminución progresiva de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin su consentimiento y sin justa retribución, cualquiera sea su fuente que le de origen.*

*Remuneración digna, suficiente y decente.*

*Artículo 3.- El Estado de Chile reconoce la dignidad del trabajo, protegiendo la fuente laboral, y asegurando un ingreso mínimo digno, decente y suficiente para la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas, incluyendo a quienes se dediquen al cuidado familiar no remunerado, principalmente asegurado para las mujeres. Asimismo, se establece constitucionalmente la obligación de las empresas de establecer planes de equidad e igualdad salarial. Se consagra además el derecho de las y los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, la ley desarrollará esta participación, especialmente a través del ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical.*

*Diálogo social y protección del trabajo.*

*Artículo 4.- El Estado debe promover el derecho de información y la necesaria consulta y participación de los y las trabajadoras en su propia empresa, con el fin de perseguir un verdadero diálogo social. Deberá fomentar los derechos fundamentales del trabajo, especialmente el principio de la libertad sindical, en su triple dimensión de derecho de sindicación, la negociación colectiva y garantizar el derecho efectivo a huelga, además de los derechos de protección al trabajo y de igualdad y no discriminación laboral, respetando los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.*

*Para una adecuada protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras se fortalecerá la Dirección del Trabajo como un ente administrativo público y autónomo, la Justicia Laboral y se creará una Defensoría Laboral pública, autónoma, gratuita, para asegurar una tutela judicial efectiva que garantice la protección de los derechos laborales individuales y colectivos.*

*Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios del Derecho del trabajo, especialmente el principio protector de las personas trabajadoras, supremacía de la realidad laboral, continuidad y estabilidad laboral, irrenunciabilidad de derechos laborales, y no*



*discriminación laboral. En caso de duda sobre el alcance, sentido o interpretación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.*

*Derecho a la no discriminación Laboral e igualdad ante la ley.*

*Artículo 5.- El Estado garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación laboral, entendiéndose esta como un trato lesivo o dañoso y carente de justificación, proporcionado a un individuo perteneciente a una categoría protegida de personas o grupo protegido. Protección que se extiende a la selección y contratación de trabajadores, sus remuneraciones y carga de trabajo, el ejercicio de la potestad de mando del empleador, la mantención de un ambiente laboral libre de toda discriminación y adecuado a las legítimas necesidades de todos los y las trabajadoras, y la terminación de la relación laboral.*

*El Estado impulsará una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades, derogará las disposiciones legislativas y modificará las disposiciones y prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.*

*El Estado garantizará la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo, llevando adelante las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de este fin.*

*Protección al trabajo infantil.*

*Artículo 8. El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales que entorpece el desarrollo de niños y niñas siendo un potencial generador de daños físicos y psicológicos. Se prohíbe todo tipo de trabajo que prive a los niños, niñas y adolescentes del derecho a la educación y a una formación integral.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra, 2 abstenciones).

#### **47. ICC N°474-4/613-4**

*Artículo X. Las personas que trabajan remuneradamente gozarán de la protección de las leyes, las cuales asegurarán un ambiente libre de violencia de género, fomentando la prevención y sanción de dichas prácticas, garantizando la igualdad remuneracional entre hombres, mujeres, y diversidades y disidencias sexo genéricas por trabajos de igual valor, que les asegure para sí y su familia una existencia digna, sin discriminación, y a la compatibilidad de la vida laboral con la vida familiar y personal, en el ámbito público y privado.*

*El Estado promoverá la plena garantía de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, generando leyes y políticas públicas que garanticen un abordamiento integral y transversal del enfoque de género en el trabajo remunerado, garantizando la igualdad y no discriminación en él. Será obligación del Estado generar políticas de inclusión de personas trans y no binarias al mundo laboral público y privado.*

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 1 abstención).

#### **48. ICC N°484-4**

*Artículo xx. Derechos de las y los trabajadores*

*Todas las trabajadoras y los trabajadores,*

*sin distinción de edad, sexo o género, origen étnico o nación, religión o ideología, tendrán derecho al salario y otras formas de remuneración al trabajo, y su intangibilidad.*

*La ley establecerá la protección del salario y otras formas de remuneración al trabajo de las y los trabajadores, y su inembargabilidad.*

*El salario y otros ingresos del trabajo no podrá ser objeto de ningún tipo de descuento por parte del Estado o su empleador, salvo aquellos que expresamente consienta el trabajador con los límites que señale la ley o aquellos que se deriven de sus cargas impositivas o vinculadas a sus obligaciones legales con sus hijos, hijas o familiares.*

*El salario de las y los trabajadores, ya sean públicos o privados, podrá ser objeto de cargas obligatorias para el financiamiento de las prestaciones de los sistemas de seguridad social o de salud, públicos, las que se deberán utilizar de forma directa, inmediata y exclusiva para fines de seguridad social o de salud, públicas, y en ningún caso para financiar el ahorro nacional, la deuda pública, seguros privados, el mercado de capitales, pagos educacionales, lucro en salud, servicio de créditos que excedan los límites legales al cobro de intereses, o fines análogos.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 2 abstenciones).

#### **49. ICC N°495-4**

*Artículo XXI. Derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado*



*Los trabajadores y las trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos y garantías comunes y universales a todos los trabajadores y las trabajadoras del país, especialmente al trabajo decente, a la carrera funcionaria y a la tutela de sus derechos fundamentales. La relación de las personas que ejercen sus trabajos para el Estado será siempre bajo los criterios de subordinación y de dependencia, propios de todo trabajador o trabajadora, aun cuando se desarrolle en los términos del principio jerárquico de la administración pública, esto sin perjuicio de las normas estatutarias especiales, que establezcan derechos específicos para los funcionarios y funcionarias públicos en atención a las características de la función pública que desempeñen; esto no obsta, a la existencia de cargos expresamente excluidos de dicha regulación por la ley o de aquellos que son de exclusiva confianza de las autoridades que los nombran.*

*Los trabajadores y trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos esenciales para el ejercicio normal del derecho a sindicarse y de la libertad sindical, sin perjuicio de las obligaciones, derechos y deberes que se deriven directamente de la naturaleza de sus funciones públicas. El Estado garantizará la protección adecuada contra todo acto de discriminación en relación con estos derechos y no se podrá condicionar el empleo de los trabajadores/as a su incorporación, renuncia o participación en una organización de trabajadores.*

*Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado serán completamente independientes respecto de las autoridades públicas, y éstas ejercerán sus funciones siempre bajo la prohibición de injerencia en su constitución, conformación, funcionamiento o administración.*

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

#### **50. ICC N°530-4**

*ART. XXXX:El Estado chileno, como garante de la dignidad de la persona humana, garantizará la protección, la estabilidad, la seguridad y el bienestar social de las y los trabajadores que se desempeñan en el sector descentralizado y centralizado de servicios públicos, fomentando una forma de trabajo provisto de estabilidad, protección social, seguridad física y psicosocial, para ello, deberá propender a:*

*1) Incorporar progresivamente a un sistema de trabajo estable y seguro a las y los trabajadores públicos que actualmente se desempeñan en modalidades de trabajo precario, llámese este, modalidad de contrata, honorarios o código del trabajo.*

*2) Potenciar la carrera funcionaria como instrumento de desarrollo de las y los trabajadores, en todas sus plantas y potenciar el carácter vocacional del ser Servidor Público.*

*3) El gasto de personal a contrata no podrá superar el 20% del gasto total anual del personal de planta, y en el caso de los prestadores de servicios a honorarios con cometidos específicos, no podrá superar el 10% del gasto total anual del personal de planta.*

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 votos en contra, 4 abstenciones).

#### **51. ICC N°555-4**

*“N° XX [La libertad de trabajo y su protección].*

*Toda persona tiene el deber de trabajar según sus propios medios y capacidades, y el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, en la forma que lo determine la ley.*

*Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, especialmente en cuanto al pago de remuneraciones por igual función dentro de la empresa, sin perjuicio de que la ley pueda exigir límites de edad para determinados casos. Mujeres y hombres tendrán derecho a igual remuneración por el mismo trabajo.*

*Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.*

*El Estado promoverá políticas públicas para promover la existencia de empleos suficientes.”*

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, ninguna abstenciones).

#### **52. ICC N°569-4**

##### **PROPUESTA DE ARTICULADO**

*Artículo 1: La Constitución garantiza los siguientes derechos y libertades fundamentales laborales y sindicales:*





*1.- Precepto constitucional sobre derecho al trabajo y su protección, y el derecho a la Igualdad y no discriminación en el trabajo:*

*Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre determinación. El trabajo humano es la fuente de toda actividad económica así como el de la subsistencia personal y familiar, de las cuales emana su importancia y dignidad. Se reconoce su diversidad como la del cuidado y la del trabajo por cuenta propia o ajena; modalidades como aquellas del trabajo manual y/o de las múltiples formas del trabajo intelectual, incluidos los de planificación y dirección, así como el científico, técnico y artístico. Reconocemos la primacía del trabajo sobre el capital, que es, en definitiva, trabajo acumulado, por lo que la economía está al servicio de la persona humana.*

*La organización y la división social del trabajo deben ser acordes con la dignidad humana e igualdad de género, incluida la protección de la maternidad y la corresponsabilidad parental y así como los derechos a la desconexión, a la limitación razonable de la jornada de trabajo, el debido descanso, y el derecho a un salario justo y suficiente que asegure al trabajador o trabajadora y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y el derecho a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.*

*El Estado debe promover las condiciones que hagan efectivo el derecho al trabajo, resguardando la estabilidad en el empleo, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente en materia de remuneraciones entre mujeres y hombres, la capacitación profesional y técnica y la permanente educación de las y los trabajadores, así como la protección contra el desempleo.*

*El Estado protegerá el empleo humano ante el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo y su transformación, privilegiando la reconversión del trabajo.*

*Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que su realización implique daño a la seguridad personal o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley así lo declare. Se prohíbe el trabajo forzoso, la trata de personas, toda forma de servidumbre, el trabajo infantil forzoso, denigrante y humillante.*

*(Los numerales N°2, N°3, N°4 y N°5 fueron incorporados en las secciones correspondientes según su contenido).*

*6.- Precepto constitucional sobre participación de los trabajadores en la empresa*

*El estado garantizará el derecho de los trabajadores de participar en el directorio de las empresas. La ley establecerá el procedimiento y forma de designación del o los representantes de los trabajadores con una participación de al menos un veinte por ciento del directorio respectivo.*

*7.- Precepto constitucional sobre tutela administrativa de los derechos laborales.*

*El estado garantizará el derecho a la protección y fiscalización eficaz del cumplimiento de los derechos laborales. La ley establecerá el organismo autónomo correspondiente para estos efectos.*

*8.- Precepto constitucional sobre tutela jurisdiccional de los derechos laborales.*

*El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.*

Sometido a votación se **rechazó** (15 votos a favor, 18 votos en contra, 0 abstenciones).

**53. ICC N°587-4**

*Artículo X. Derecho al Trabajo Decente y sus garantías.*

*Todas las personas tienen derecho al trabajo decente. Los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad en las condiciones del empleo. La educación y capacitación continua serán parte integral de la vida laboral. El legislador deberá regular mecanismos para romper las barreras de la desigualdad social, cultural, étnica, de género o cualquier otra y contará con amplias facultades para promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y el trabajo.*

*El Estado garantizará la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo. Es obligación del Estado contribuir a superar todos los obstáculos que han permitido establecer un trato desigual, así como promover activamente esta igualdad, adoptando las medidas legislativas y administrativas para eliminar toda discriminación que afecte a las mujeres y a la diversidad sexual, adoptando un enfoque de género en el diseño de políticas y planes.*

*El derecho al trabajo decente garantiza que todo trabajador y trabajadora pueda ejercer su oficio o profesión libremente elegido, en condiciones de dignidad, integridad, seguridad, higiene, salud*





*y bienestar ocupacional, sin discriminación directa o indirecta en el trabajo y con derecho a gozar de un salario decente de carácter retributivo que considere su aporte al desarrollo del país. Se prohíbe cualquiera distinción o preferencia que no se base en la capacidad o idoneidad personal.*

*La ley garantizará la estabilidad en el empleo. Queda prohibido el despido arbitrario. Es deber del Estado fijar procedimientos adecuados que permitan la defensa de los trabajadores y trabajadoras ante el despido, debiendo establecer instrumentos de protección efectivos contra su utilización ilegal y arbitraria. Es deber del Estado establecer medidas adecuadas e idóneas para su impugnación y control ante los tribunales de justicia. El legislador debe contemplar un modelo de reparación integral ante el despido.*

*El derecho al trabajo decente garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La ley fijará los mecanismos para su retribución económica en el ámbito del Derecho a la Seguridad Social.*

*El Derecho al Trabajo Decente reconoce y protege el derecho al descanso, a la vida personal y familiar, el otorgamiento de vacaciones remuneradas y la disminución progresiva de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo.*

*Es obligación del Estado implementar políticas tendientes a lograr el pleno empleo, elaboradas conjuntamente con la estrategia de desarrollo económico sostenible y sustentable. El incumplimiento del deber Estatal dará derecho a un seguro de desempleo que permita la subsistencia hasta la obtención de un trabajo productivo. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin su consentimiento y sin justa retribución, cualquiera sea su fuente que le de origen. Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso e infantil y la trata de personas.*

*Artículo X. Derecho al Trabajo Decente de los trabajadores y trabajadoras del Estado.*

*Los trabajadores y las trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos y garantías comunes y universales a todos los trabajadores y las trabajadoras del país, especialmente al trabajo decente, a la carrera funcionaria y a la tutela de sus derechos fundamentales. La relación de las personas que ejercen sus trabajos para el Estado será siempre bajo los criterios de subordinación y de dependencia, propios de todo trabajador o trabajadora, aun cuando se desarrolle en los términos del principio jerárquico de la administración pública, esto sin perjuicio de las normas estatutarias especiales, que establezcan derechos específicos para los funcionarios y funcionarias públicos en atención a las características de la función pública que desempeñen; esto no obsta, a la existencia de cargos expresamente excluidos de dicha regulación por la ley o de aquellos que son de exclusiva confianza de las autoridades que los nombran.*

*Los trabajadores y trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos esenciales para el ejercicio normal del derecho a sindicarse y de la libertad sindical, sin perjuicio de las obligaciones, derechos y deberes que se deriven directamente de la naturaleza de sus funciones públicas. El Estado garantizará la protección adecuada contra todo acto de discriminación en relación con estos derechos y no se podrá condicionar el empleo de los y las trabajadoras a su incorporación, renuncia o participación en una organización de trabajadores.*

*Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado serán completamente independientes respecto de las autoridades públicas, y éstas ejercerán sus funciones siempre bajo la prohibición de injerencia en su constitución, conformación, funcionamiento o administración.*

*Artículo X. Derecho al Salario Decente.*

*Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna y que le permita cubrir las necesidades materiales, sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. La fijación del salario mínimo será efectuada anualmente por ley, previa consulta a una Comisión Tripartita compuesta por representantes de las y los trabajadores, las y los empleadores y el Gobierno. Para su fijación y monto deberá tenerse en cuenta la naturaleza y los fines otorgados al salario mínimo decente. Regirá para su determinación el principio de no regresividad. La ley garantizará el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y el principio de transparencia retributiva. su infracción será reclamable ante el órgano de la administración encargado de supervigilar el cumplimiento de la ley laboral.*

*Las personas trabajadoras tienen el derecho a participar de las utilidades empresariales, la ley desarrollará esta participación, especialmente a través de las negociaciones colectivas con los sindicatos.*

*Las empresas tendrán la obligación de implementar Planes de Equidad e Igualdad Salarial y de condiciones de Trabajo, especialmente con la intervención de las organizaciones sindicales de*



trabajadores y trabajadoras. Será además un contenido obligatorio en las negociaciones colectivas.

*La legislación protegerá la intangibilidad e inembargabilidad de las remuneraciones y el carácter prioritario o preferente de los salarios frente a otras obligaciones del empleador.*

*Artículo X. Derecho a la Formación y Capacitación para el Trabajo Decente. Es deber del Estado promover la formación, capacitación, reconversión productiva, readaptación profesional y laboral de los trabajadores y trabajadoras. El Estado establecerá un Sistema Nacional y Público, de carácter tripartito y paritario, que brinde programas de formación y orientación profesional continua y permanente, de manera de favorecer el empleo productivo, sustentable e inclusivo, a través de programas certificados de ajuste a los requerimientos del progreso técnico y la innovación tecnológica.*

*Artículo X. Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Constitución ampara la vida e integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras, garantizando su derecho a condiciones de trabajo seguras; a capacitación laboral permanente sobre seguridad y salud en el trabajo; a ejercer su derecho a ser informados de los riesgos y medidas de seguridad inherentes a las funciones que desempeñen; a requerir de la autoridad las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo y/o de enfermedades profesionales, fiscalizar el cumplimiento de dichas medidas preventivas y sancionar su incumplimiento; recibir la atención necesaria en caso de ocurrencia de un accidente o enfermedad de tipo ocupacional, recibiendo los tratamientos necesarios y la rehabilitación integral, cuando fuese el caso; percibir los subsidios correspondientes al periodo de tiempo en que no puedan retornar a sus labores y al grado de invalidez que eventualmente presenten; y a ser indemnizados por los perjuicios materiales y morales infligidos a consecuencia del accidente laboral y/o la enfermedad profesional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere recaer en el empleador.*

*El Estado debe garantizar el derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos/as los trabajadores del país. Todos los trabajadores/as deben tener garantizada la protección frente a las contingencias que surgen a partir de los riesgos laborales, bajo los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad y participación. En el cual, además, la administración y cobertura de las prestaciones del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales sea responsabilidad del Estado y también a través de entidades sin fines de lucro, que tengan ese único fin y que sean reguladas y fiscalizadas por el mismo Estado.*

*Es deber del Estado promover y velar por el cumplimiento de la obligación que tiene todo empleador de garantizar el mayor grado de bienestar físico, mental y social de las y los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de afectaciones de la salud, el control de riesgos y la adaptación del trabajo a la persona, y de ésta a su puesto de trabajo. La ley establecerá las sanciones a empleadores y mandantes que no brinden la debida protección de la vida, salud e integridad psíquica y física de quienes trabajan bajo su dependencia.*

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 2 abstenciones).

#### **54. ICC N°600-4**

*Artículo X.- Se reconocen las condiciones especiales del trabajo rural, por lo que el Estado adoptará, sin ser esta enunciación taxativa, las siguientes medidas que permitan dar cumplimiento adecuado a los derechos laborales, organizativos y de seguridad social:*

- 1. Facilitar la organización de las y los trabajadores rurales, permitiéndoles optar a distintas formas organizativas, sean de carácter territorial, productivo, temporal, entre otros.*
- 2. Garantizar la protección de la salud y seguridad en el trabajo rural, previniendo especialmente los efectos del uso de agrotóxicos y las enfermedades profesionales.*
- 3. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social adecuado a las particularidades y condiciones del trabajo rural, incorporando trabajadores dependientes e independientes.*
- 4. Garantizar acceso a mecanismos de participación directa y vinculante en la preparación y aplicación de normativas, planes, políticas y programas en materias que afecten su trabajo.*
- 5. Mantener un sistema de fiscalización laboral especializado que cubra a todos los empleadores y trabajadores rurales, para garantizar el respeto a la legislación laboral, previsional y de salud y seguridad en el trabajo.*

*Para estos efectos, se aplicarán preferentemente las normas de la legislación nacional e internacional que más favorezcan el ejercicio de estos derechos.*

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones).

#### **55. ICC N°630-4**

*Artículo XX. Del Derecho al Trabajo Decente y su protección*



*El Estado protege y garantiza la función social del trabajo, según la cual todas las personas tienen el derecho a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de sus condiciones de existencia y la de sus familias. El Estado tiene el deber de proteger el derecho al trabajo que asegure dignidad, salud, bienestar, alimentación, vivienda, educación, cultura, seguridad social y en general el ejercicio de todos los derechos, así como la promoción del pleno empleo, como fundamento del bienestar de la sociedad.*

*Todas las personas tienen derecho al trabajo digno y a ganarse la vida mediante un empleo libremente escogido o aceptado, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la estabilidad en el empleo y a la protección contra el desempleo. La ley regulará las causas de separación y la sanción al despido injustificado, en cuyo caso, el trabajador o trabajadora tendrá siempre derecho irrenunciable a una justa indemnización y a la nulidad del despido, en caso de considerarse arbitrario. Ninguna persona podrá sufrir discriminación, distinción, exclusión o preferencia alguna en su trabajo o en el acceso a éste, basados en motivos de raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexo afectiva, la identidad y expresión de género, características sexuales, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud, la capacidad, o de cualquier otro tipo. Estará prohibido todo trabajo forzoso u obligatorio, así como toda limitación al acceso igualitario al trabajo decente, especialmente respecto de personas y grupos económicamente desfavorecidos y marginados. La ley podrá establecer acciones afirmativas, cupos laborales, para garantizar el acceso al trabajo decente para personas de grupos desaventajados por razones tales como etnia, identidad de género, sexo y capacidad.*

*Todas las personas tienen derecho al ocio, al descanso, y en especial a las vacaciones remuneradas. La jornada laboral se establecerá con claridad, la cual en general no podrá superar las 40 horas semanales y estará sujeta a las limitaciones necesarias para asegurar estos derechos y aquellos que la Constitución le asegura a las trabajadoras y trabajadores. Se reconoce el derecho de las personas a la desconexión laboral una vez cumplida su jornada de trabajo.*

*Todas las personas tienen derecho, sin discriminación alguna, a una remuneración justa, equitativa y satisfactoria, a la participación de las utilidades de la empresa, y a toda prestación que asegure una existencia conforme a la dignidad humana y que en caso de necesidad será completada mediante el deber del Estado y el derecho de las personas a la seguridad social. Todo empleador tiene el deber ineludible de dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones, prestaciones, condiciones, beneficios y oportunidades entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor. Es deber del Estado dar cumplimiento a este principio a través de las leyes y políticas respectivas.*

*El Estado deberá velar por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo mediante el establecimiento de un organismo autónomo de fiscalización laboral, el cual tendrá las facultades coercitivas que establezca la ley para el cumplimiento eficaz de dicho fin.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 2 abstenciones).

## **56. ICC N°655-4**

### **1. "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN EL MUNDO DEL TRABAJO"**

*Propuesta de cláusula constitucional número uno:*

*El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo decente en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado.*

*Es deber del Estado eliminar las barreras que se oponen a la igualdad material entre hombres y mujeres en el trabajo, tomando un rol activo en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, desarrollo y término de la relación laboral".*

*Propuesta de cláusula constitucional número dos:*

*"El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo decente en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando especialmente igualdad en el acceso al trabajo, en la formación profesional, en la promoción y ascensos, en la estabilidad laboral y en el goce de condiciones laborales equitativas y satisfactorias.*

*Es deber del Estado eliminar las barreras que se oponen a la igualdad material entre hombres y mujeres en el trabajo, tomando un rol activo en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, desarrollo y término de la relación laboral".*

### **2. "LA NECESARIA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL "DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA POR TRABAJO DE IGUAL VALOR"**